

Политика конфиденциальности ТОО «ТУЕНТИ ТУ ДРИНК»

Настоящая политика конфиденциальности (далее – «Политика») разработана Товариществом с ограниченной ответственностью «ТУЕНТИ ТУ ДРИНК» (далее – «Компания») и предназначена для определения порядка и условий обработки, а также установления требований по обеспечению безопасности всей информации, включая персональные данные Пользователя, получаемые Компанией в процессе использования мобильного приложения «22 Drinks» и веб-сайта по адресу: _____.

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ

1.1. В настоящей Политике используются следующие термины и сокращения:

1.1.1. **«Компания»** – Товарищество с ограниченной ответственностью «ТУЕНТИ ТУ ДРИНК», зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, БИН 250540000484, осуществляющее сбор, хранение, обработку и анализ данных Пользователя.

1.1.2. **«Сервис»** – совокупность программно-аппаратных средств Компании, обеспечивающих функционирование мобильного приложения «22 Drinks» (далее – «Приложение») и Веб-сайта _____ (далее – «Веб-Сайт»), включая функционал оформления Заказов, использования Подписок, взаимодействия с Партнёрами, бронирования, получения специальных предложений и иных возможностей, предоставляемых Компанией.

1.1.3. **«Пользователь»** – физическое лицо, надлежащим образом зарегистрированное на Сервисе с использованием абонентского номера, содержащего код мобильных операторов Казахстана, и принявшее условия пользовательского соглашения, согласие на сбор, обработку, хранение и передачу персональных данных, политику конфиденциальности, а также другие документы, необходимые для регистрации в качестве Пользователя.

1.1.4. **«сбор данных Пользователя»** – действия, направленные на получение данных Пользователя.

1.1.5. **«хранение данных Пользователя»** – действия по обеспечению целостности, конфиденциальности и доступности данных Пользователя.

1.1.6. **«предоставление данных Пользователя»** – действия, направленные на раскрытие данных Пользователя определенному лицу или определенному кругу лиц.

1.1.7. **«обезличивание данных Пользователя»** – действия, в результате совершения которых определение принадлежности персональных данных субъекту персональных данных невозможно.

1.1.8. **«обработка данных Пользователя»** – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таковых с данными Пользователя, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение данных Пользователя.

1.1.9. **«распространение данных Пользователя»** – любые действия, направленные на раскрытие данных Пользователя неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с данными Пользователя неограниченного круга лиц, в том числе обнародование данных Пользователя в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом.

1.1.10. «**трансграничная передача данных Пользователя**» – передача данных Пользователя на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу.

1.1.11. «**Персональные данные**» – любые сведения, относящиеся к определённому или определяемому на их основании физическому лицу.

1.1.12. «**Данные об использовании**» – данные, собираемые автоматически, либо данные, генерируемые в результате использования Сервиса.

1.1.13. «**Партнер**» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, сотрудничающий с Компанией с целью предоставления товаров и/или услуг Пользователям через Сервис.

1.1.14. «**Учетная запись**» или «**Аккаунт**» – совокупность данных о Пользователе, созданная им при регистрации в Сервисе, включающая логин, пароль и иную информацию, необходимую для авторизации и использования функционала Сервиса.

1.1.15. «**cookies**» – небольшие текстовые файлы, сохраняемые на устройстве Пользователя при посещении веб-сайта и позволяющие распознавать браузер, а также сохранять пользовательские предпочтения.

1.1.16. «**Третьи лица**» – лица, не являющиеся Пользователями, Компанией или Партнёрами, но получающие доступ к данным Пользователей в рамках выполнения обязательств по оказанию услуг (например, платёжные операторы, аналитические платформы, подрядчики по техподдержке и т.п.).

1.2. В Политике конфиденциальности могут быть использованы иные термины и определения, не указанные в Политике конфиденциальности. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом заключённых между сторонами соглашений, том числе условий, односторонне принятых Пользователем. В случае отсутствия однозначного толкования термина или определения в тексте Политики Конфиденциальности следует руководствоваться его толкованием, определённым в законодательстве Республики Казахстан и согласно обычаям делового оборота и научной доктрины.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящая Политика составлена в соответствии с:

- 1) Конституцией Республики Казахстан;
- 2) Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»;
- 3) Законом Республики Казахстан «Об информатизации»;
- 4) иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими отношения в сфере сбора, обработки и защиты Персональных данных.

2.2. Настоящая Политика определяет порядок обработки Персональных данных, предоставленных Пользователем Компании при использовании Сервиса. Для реализации своих прав в отношении Персональных данных Пользователь может воспользоваться соответствующим разделом «**О Компании** → **Политики**» на Веб-сайте или в Приложении.

2.3. Политика раскрывает порядок сбора и обработки Персональных данных Компанией, определяет участников обработки, а также описывает права Пользователей в отношении их Персональных данных.

2.4. Компания настоятельно рекомендует Пользователям ознакомиться с настоящей Политикой до начала использования Сервиса, включая установку Приложения.

2.5. Настоящая Политика распространяется исключительно на Пользователей Сервиса и не применяется к обработке данных в отдельном приложении для Партнёров.

2.6. Регистрация Пользователя на Сервисе означает согласие:

— на сбор и обработку Персональных данных, а также на передачу и трансграничную передачу персональных данных;

— согласие с условиями Политики и условиями обработки персональных данных Пользователя, а также другими положениями, и документами, размещенными на Сервисе, а также подтверждает, что, устанавливая приложение, ознакомился и согласен с условиями настоящей Политики.

2.7. Настоящая Политика распространяется на всех Пользователей и применяется к Персональным данным, предоставленным ими в процессе регистрации и использования Сервиса.

2.8. Компания осуществляет обработку данных Пользователя исключительно в объёме, необходимом для достижения конкретных и законных целей.

2.9. Пользователь не вправе использовать Сервис в случае несогласия с условиями настоящей Политики, поскольку использование Сервиса означает полное и безоговорочное согласие с её условиями.

2.10. Компания вправе вносить изменения в настоящую Политику в случае обновления Сервиса, изменения законодательства или по собственному усмотрению. Пользователь будет уведомлён о таких изменениях посредством Push-уведомления и/или иными доступными способами. Обновлённая редакция Политики вступает в силу с момента её публикации на Сервисе, если иное не предусмотрено самой редакцией.

2.11. Продолжение использования Сервиса после опубликования обновлённой редакции Политики означает согласие Пользователя с её условиями. В случае несогласия с изменениями Пользователь обязан прекратить использование Сервиса.

2.12. В случае возникновения вопросов относительно обработки или хранения Персональных данных либо содержания настоящей Политики, Пользователь вправе направить запрос в адрес Компании по электронной почте: twentytwodrinks@gmail.com.

3. КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ДАННЫХ

3.1. Данные, обрабатываемые Компанией, подразделяются на следующие категории:

3.1.1. Регистрационные данные - информация, являющаяся Персональными данными в соответствии с законодательством Республики Казахстан, предоставляемая Пользователем при создании Учетной записи, включая:

- 1) ФИО Пользователя;
- 2) фамилию и отчество (при наличии);
- 3) абонентский номер сотовой связи;
- 4) адрес электронной почты;
- 5) дату рождения.

3.1.2. Данные об использовании Сервиса - информация, формирующаяся в результате взаимодействия Пользователя с Сервисом, включая:

- 1) сведения о типе и характеристиках устройства Пользователя;
- 2) информацию о версиях, настройках и особенностях работы Сервиса на устройстве Пользователя;
- 3) источник регистрации (в случае перехода на Сервис из внешнего источника);
- 4) данные о местоположении Пользователя (при наличии соответствующего разрешения в настройках устройства);
- 5) сведения о платёжных операциях, включая дату, сумму, способ оплаты и маскированные платёжные реквизиты.
- 6) сведения о статусе Подписки Пользователя, истории её использования, доступных лимитах, активациях преимуществ, а также присвоенных Пользователю уровнях, рейтингах, статусах лояльности и иных показателях активности в Сервисе.

3.1.3. Прочие пользовательские данные, полученные от Пользователя. Информация по записям Пользователя, в том числе по текущим и прошедшим оказанным услугам от Компании и Партнера:

- 1) информация, предоставляемая на Сервисе при оценивании Партнера и Компании;
- 2) информация, предоставляемая по телефону, электронной почте или другим средствам связи;
- 3) дата и время осуществления доступа к Сервису;
- 4) информация об активности Пользователя на Сервисе;
- 5) файлы cookie и аналогичные технологии (например, localStorage), собираемые при посещении веб-сайта Компании и Приложения;
- 6) технические данные, автоматически собираемые аналитическими сервисами (включая IP-адрес, язык интерфейса, операционную систему, данные о сбоях и ошибках, и др.);
- 7) данные, полученные через сторонние сервисы авторизации (например, Google, Apple ID), включая идентификаторы, email и др., в объеме, предоставляемом соответствующим сервисом.
- 8) а также иная информация, необходимая для предоставления Услуг или технической поддержки Пользователя.

4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

4.1. Сбор, хранение, обработка и анализ данных осуществляется только в объеме, необходимом и соразмерном конкретным целям обработки. Одна или несколько из указанных ниже целей и законных оснований могут применяться одновременно.

4.2. Сбор, хранение, обработка и анализ данных осуществляется в следующих целях:

4.2.1. Правовые цели, включая:

- 1) обеспечение правового порядка при регистрации Пользователя на Сервисе и установке Приложения;
- 2) выявление фактов мошенничества и применение законных мер по выявленным случаям в отношении Сервиса и его Пользователей;
- 3) соблюдение требований законодательства, если нормы обязывают Компанию хранить Персональные данные в течение установленного периода;
- 4) соблюдение нормативных актов, указанных в п. 2.1 Политики;
- 5) оспаривание судебных исков против Компании;

В любом из вышеуказанных случаев Компания вправе использовать любые данные, полученные от Пользователя либо сформированные в процессе взаимодействия с Сервисом. Это необходимо для подачи или оспаривания претензий и/или судебных исков, а также для урегулирования инцидентов, связанных с получением услуг Пользователем от Компании и/или Партнёров.

4.2.2. Договорные цели, включая:

- 1) предоставление возможности создать Учётную запись для Пользователя;
- 2) предоставление Пользователю услуг и дополнительных функций на Сервисе;
- 3) определение Партнёров, находящихся ближе всего к указанному местоположению Пользователя;
- 4) передача заказов выбранному Пользователем Партнёру и информирование Пользователя о статусе заказа;
- 5) предоставление Партнёрам возможности связаться с Пользователем в случае инцидента, связанного с заказом;
- 6) уведомление Пользователя об изменениях или обновлениях услуг Компании, условий настоящей Политики конфиденциальности и иных корпоративных документов;

7) предоставление Пользователю функционала Подписки, включая активацию, учёт лимитов, проверку условий использования, предоставление преимуществ и управление статусом Подписки;

8) предоставление Пользователю возможности предварительного резервирования Подписки, участия в программах лояльности, рейтингах и иных механиках Сервиса.

4.2.3. Цели обеспечения безопасности Компании, Пользователей и Партнёров, включая:

1) использование данных об устройстве, местоположении (в том числе геолокационных данных, если Пользователь дал соответствующее согласие), профиле, активности и других данных в целях предотвращения и выявления вредоносных или небезопасных действий, включая мошенничество с платежами, кражу персональных данных, взлом Учетной записи, фишинг, злоупотребление бонусами и иные противоправные действия. В частности, Компания использует IP-адрес устройства Пользователя для выявления попыток несанкционированного доступа к Сервису;

2) отслеживание подозрительных действий, которые могут быть связаны с мошенничеством или совершением преступления, включая действия, связанные с использованием платёжных средств. В случае выявления подобных действий Компания вправе сохранить полученные данные и передать их в компетентные органы для проведения проверки и расследования;

3) соблюдение требований законодательства в отношении отдельных услуг и продуктов, предоставляемых Партнёрами через Сервис (например, подтверждение достижения Пользователем 21 года при заказе алкогольной продукции);

4) выявление попыток обхода ограничений Подписки, злоупотребления бонусами, создания множественных Учётных записей, передачи доступа третьим лицам и иных действий, нарушающих правила использования Сервиса.

5) Проверка соблюдения ограничений, установленных для различных видов Подписок, предотвращение повторного получения преимуществ, предназначенных для новых Пользователей, а также выявление связанных Учётных записей, созданных с целью обхода правил использования Сервиса.

4.2.4. Статистические и исследовательские цели, включая:

1) проведение анализа тенденций, потребительского поведения и характеристик Пользователей;

2) изучение особенностей взаимодействия Пользователя с Сервисом для выявления проблем и повышения удобства использования;

3) управление, оптимизация и улучшение качества предоставляемых услуг, включая развитие функциональности и добавление новых возможностей Сервиса.

4.2.5. Маркетинговые и коммерческие цели, включая:

1) проведение маркетинговых кампаний и коммуникационных мероприятий, а также исследовательской деятельности, направленной на развитие Сервиса;

2) анализ пользовательских предпочтений и взаимодействий с Сервисом с целью повышения качества услуг и пользовательского опыта;

3) предоставление персонализированных предложений, акций, скидок, рекомендаций, обзоров и иного рекламного контента на Сервисе, по электронной почте или иным доступным способом связи - исключительно при наличии согласия Пользователя;

4) использование файлов cookie и аналогичных технологий для отображения рекламы на сторонних ресурсах - в соответствии с Политикой использования файлов cookie и только при наличии согласия Пользователя;

5) организация и проведение маркетинговых активностей, включая конкурсы, лотереи, викторины, торги и соревнования между Пользователями - при условии, что Пользователь дал согласие на участие и предоставил необходимые для этого данные;

6) формирование персонализированных предложений, рекомендаций и условий Подписок с учётом активности Пользователя, истории использования Сервиса, предпочтений и статуса лояльности.

4.3. Кроме того, Компания может обрабатывать данные Пользователя в целях исполнения юридических обязательств, включая соблюдение бухгалтерских и налоговых требований, а также предоставление информации в уполномоченные государственные органы, такие как налоговые или правоохранительные органы, в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

5. ПОРЯДОК СБОРА, ОБРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ИХ УНИЧТОЖЕНИЕ

5.1. Компания гарантирует, что обладает всеми необходимыми правовыми, техническими и организационными средствами, соответствующими требованиям законодательства Республики Казахстан, для сбора, хранения, обработки и анализа данных Пользователя, обеспечивая их безопасность.

5.2. Компания обеспечивает сохранность данных Пользователя и принимает все возможные меры, исключая несанкционированный доступ к данным Пользователя третьих лиц. Однако, следует учитывать, что не существует способа, гарантирующего абсолютную безопасность.

5.3. Срок сбора, хранения, обработки и анализа данных Пользователя определяется целями обработки и требованиями законодательства Республики Казахстан.

5.4. Компания вправе обрабатывать данные Пользователя с использованием средств автоматизации.

5.5. Компания обязуется соблюдать законные права Пользователя и все требования законодательства Республики Казахстан в сфере обработки персональных данных.

5.6. Регистрационные данные Пользователя подлежат уничтожению Компанией:

5.6.1. по истечении срока хранения данных Пользователя, необходимого для достижения цели, для которой они были собраны, или для соблюдения требований законодательства и нормативных актов

5.6.2. при получении Компанией заявления об уничтожении Персональных данных от Пользователя, направленный на адрес электронной почты: twentytwodrinks@gmail.com. При получении указанного Заявления, Компания обязуется удалить регистрационные данные Пользователя в течение 5 (пяти) рабочих дней;

5.6.3. при вступлении в законную силу решения суда;

5.6.4. в иных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.

5.6.5. Удаление Учётной записи Пользователя не влечёт автоматическое уничтожение всех данных Пользователя в случаях, когда их дальнейшее хранение необходимо для исполнения требований законодательства Республики Казахстан, разрешения споров, рассмотрения претензий, предотвращения мошенничества либо защиты законных интересов Компании.

6. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

6.1. Данные Пользователя, включая персональные данные, могут быть переданы третьим лицам при наличии согласия Пользователя, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

6.1.1. Данные, касающиеся платёжных карт и иной платёжной информации, передаются Пользователем через Сервис напрямую уполномоченному оператору по приему платежей. Обработка и хранение таких данных осуществляется исключительно оператором. Рекомендуем ознакомиться с политикой конфиденциальности соответствующего платёжного оператора, размещенной на его официальном сайте.

6.2. При осуществлении трансграничной передачи персональных данных Компания обязуется убедиться в том, что государство, на территорию которого передаются данные, обеспечивает надлежащую правовую защиту персональных данных, а также соответствующие технические и организационные меры по их сохранности.

6.3. В случае, если соответствующее иностранное государство не обеспечивает требуемого уровня защиты персональных данных, трансграничная передача возможна только при наличии явного согласия Пользователя на такую передачу.

6.4. Компания вправе передавать или предоставлять доступ к данным Пользователя третьим лицам, в том числе в следующих случаях:

- 1) Поставщикам услуг: для обеспечения работы Сервиса, мониторинга, аналитики, проведения платежей, связи с Пользователем и предоставления технической поддержки;
- 2) При передаче данных Партнёрам Компания вправе передавать сведения, необходимые для исполнения Заказа, предоставления преимуществ Подписки и идентификации Пользователя, включая имя, номер телефона, сведения о Заказе, статусе Подписки, доступных преимуществах, возрасте Пользователя (в случаях, связанных с алкогольной продукцией), а также иную информацию, необходимую для исполнения обязательств Партнёра..

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Компания имеет право:

7.1.1. осуществлять сбор, обработку и хранение данных Пользователя в соответствии с настоящей Политикой, согласия Пользователя и законодательством Республики Казахстан;

7.1.2. осуществлять передачу, включая трансграничную, данных Пользователя третьим лицам на основании согласия Пользователя и в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

7.1.3. запрашивать у Пользователя достоверные и актуальные сведения, относящиеся к его персональным данным;

7.1.4. отказать в регистрации и/или удалить Учетную запись Пользователя в случае предоставления недостоверных сведений. При этом, по общему правилу, Компания не проверяет достоверность предоставляемых персональных данных, но исходит из того, что они являются достоверными и актуальными. Всю ответственность за недостоверность или устаревание персональных данных несёт Пользователь;

7.1.5. осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

7.2. Пользователь имеет право:

7.2.1. требовать от Компании соблюдения законодательства о защите персональных данных и принятия всех необходимых мер для обеспечения безопасности данных;

7.2.2. в любой момент запросить удаление своей Учетной записи через функционал Сервиса или обратившись к Компании;

7.2.3. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

7.3. Компания обязуется:

7.3.1. обеспечивать наличие технических, организационных и правовых мер, направленных на защиту персональных данных Пользователя;

7.3.2. при передаче данных Пользователя третьим лицам, удостоверяться в наличии у таких лиц достаточных мер защиты, хранения и обработки персональных данных;

7.3.3. выполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством Республики Казахстан.

7.4. Пользователь обязуется:

7.4.1. ознакомиться с положениями настоящей Политики до начала использования Сервиса;

7.4.2. предоставлять достоверные и актуальные персональные данные при регистрации и в процессе использования Сервиса;

7.4.3. своевременно обновлять информацию в случае её изменения, в том числе через Личный кабинет;

7.4.4. самостоятельно обеспечивать конфиденциальность данных, необходимых для авторизации на Сервисе (логин, пароль, и пр.);

7.4.5. соблюдать иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТОРОННИМИ СЕРВИСАМИ

8.1. Сервис может содержать ссылки на сторонние сайты, приложения и иные цифровые ресурсы. При переходе по таким ссылкам Пользователь обязан самостоятельно ознакомиться с политикой конфиденциальности и условиями использования соответствующего стороннего ресурса.

8.2. Компания не контролирует деятельность сторонних сервисов, не несёт ответственности за их действия, содержание, а также за политику обработки персональных данных, осуществляемую такими сервисами

9. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящая Политика конфиденциальности составлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.2. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, подлежат разрешению в соответствии с применимым законодательством Республики Казахстан.

9.3. Все споры, разногласия и претензии, возникающие в связи с настоящей Политикой, Стороны стремятся урегулировать путём переговоров и письменной переписки (обмен претензиями и ответами на них).

9.4. В случае, если урегулирование спора путём переговоров не достигнуто, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Компании в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.5. Признание одного или нескольких положений настоящей Политики недействительными не влечёт за собой недействительность других положений. Остальные положения продолжают действовать в полном объеме.